

00037

En el día de su
surgimiento expedi
primera copia certi
cada a petición de
**GREGORIO SIERRA
VILLEGA.**

Notario Público

ES
RDR
AC
ECO



ESCRITURA NÚMERO OCHO (8)

TESTAMENTO ABERTO

En la Ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo la una de la tarde (1:00pm).

ANTE MI

ANGEL RAFAEL ALBIZU MERCED, Abogado y Notario Público, de y para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con vecindad, residencia y estudio abierto en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico.

COMPARECEN

DE UNA PARTE DON GREGORIO SIERRA VILLEGAS, TAMBIEN conocido como GREGORIO SIERRA VILLEGA a quien doy fe de conocer personalmente, mayor de edad, soltero por viudez, retirado y vecino de Toa Baja, Puerto Rico, denominado de ahora en adelante el **TESTADOR**.

Están presentes además, los siguientes testigos instrumentales, rogados por **EL TESTADOR** y de su propia y libre determinación: **RAFAEL RIVERA DIAZ**, mayor de edad, casado, retirado y vecino de Toa Baja, Puerto Rico; **AUREA CINTRON NIEVES** mayor de edad, casada, retirada y vecina de Toa Baja, Puerto Rico y **EVELYN COLON ORTIZ**, mayor de edad, soltera, ama de casa y vecina de Toa Baja, Puerto Rico.

DOY FE

Por los dichos de los Testigos instrumentales **DOY FE** sobre sus circunstancias personales, edad, estado civil, profesión y vecindad.

El compareciente asegura haberse en el libro uno de sus fealdades, y a su vez y a petición de los testigos, tiene la capacidad legal necesaria para otorgar este testamento.

00038

---Yo, el Notario, **DOY FE** del conocimiento personal del **TESTADOR, GREGORIO SIERRA VILLEGAS**, doy así mismo fe de conocer a los testigos personalmente.-----

---Por los dichos de **EL TESTADOR** y de los testigos instrumentales doy fe de que todos los testigos conocen al Testador, lo ven y entienden, además, saben leer y escribir, entienden perfectamente el idioma castellano, que tienen capacidad legal para comparecer como testigos en este acto, la cual en mi juicio tienen y que no se hallan comprendidos en ninguna de las incapacidades absolutas relativas señaladas en los artículos seiscientos treinta (630) y seiscientos treinta y uno (631), del Código Civil para un testigo en Testamento Abierto, sin que se me conste a mí, el Notario, nada al contrario, que juzgo ciertas, la doy también de sus circunstancias personales, edad, estado civil, ocupación y vecindad, que juzgo ciertas.-----

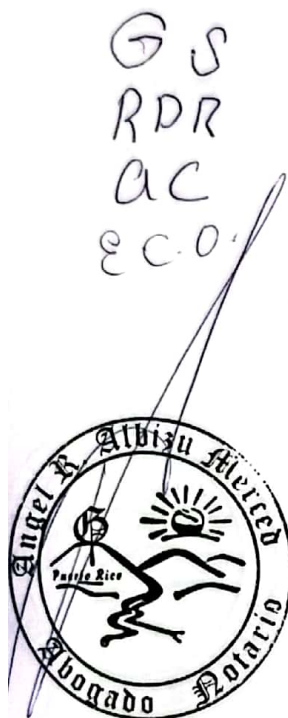
---El **TESTADOR** me asegura hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y de encontrarse en plena capacidad para otorgar este testamento y **YO, el NOTARIO, DOY FE**, de que en mi juicio corroborado por los testigos, **EL TESTADOR**, manifiesta que es su deseo expresar su voluntad testamentaria y a tal fin, en forma clara y coherente, otorga este Testamento, sin que medie dolo, violencia, fraude ni otra causa de nulidad. En tal **VIRTUD** y en presencia de los Testigos Instrumentales, quienes le ven, le oyen hablar y le entienden perfectamente, el **TESTADOR** manifiesta su última voluntad, cuya voluntad **YO, el NOTARIO**, he reducido por escrito de la siguiente manera:-----

-----**CLAUSÚLAS**-----

---**PRIMERA:** Manifiesta que nació el dos (2) de mayo de mil novecientos veintiuno (1921) en Guaynabo, Puerto Rico.-----

---**SEGUNDA:** Que es hijo de Don Cosme Villegas, y Doña





Avelina Sierra ambos ya fallecidos. Cabe señalar que a pesar de que el Testador aparece inscrito con los apellidos invertidos, estos son los nombres correctos de sus padres.-----

---**TERCERA:** Que esta se casó en primeras nupcias con Doña Segunda Rodriguez, con quien procreó dos (2) hijos de nombres WILLIAM SIERRA RODRIGUEZ Y CARMEN LYDIA SIERRA RODRIGUEZ, esta última falleció sin haber procreado ni adoptado hijos. Manifiesta además la Parte Testadora que posteriormente contrajo nupcias con Doña Rosaura Nieves Candelaria, con quien nunca procreo ni adopto hijos. Doña Rosaura Nieves Candelaria falleció el día cuatro (4) de junio de dos mil dieciséis (2016).-----

---**CUARTA:** Declara la parte del Testadora, que sus bienes y derechos son bien conocidos por el albacea que será designado más adelante y quien hará manifestación de ellos a su fallecimiento.-----

---**QUINTA:** No existe ningún otro hijo del Testador, ni legítimo ni natural que pueda sobrevivir al momento de su fallecimiento.-----

---**SEXTO:** El Testador manifiesta también su deseo que expresamente dispone que a su fallecimiento, sus bienes se distribuirán en escrito cumplimiento con las disposiciones de este Testamento como sigue: -----

-----**INSTITUCIÓN DE HEREDEROS**-----

---**UNO:** En uso de la libertad que la Ley le concede para disponer de sus bienes **EL TESTADOR** procede a formar la institución de herederos que le sucederán para todos los bienes que al presente tiene y que en el futuro adquiera y que al momento de su fallecimiento, figure como titular, del modo siguiente:-----

00040



---A. En los correspondientes tercios de sus bienes dispuesto por nuestro ordenamiento civil donde se constituyen los tercios de legitima estricta, mejora, y de acuerdo a lo establecido en dicho Código Civil de Puerto Rico de mil novecientos treinta (1930) en su Sección dos mil cuatrocientos cincuenta y seis (2456) dos (2) y siete(7), treinta y uno (31) L.P.R.A., Artículo setecientos setenta y ocho (778), en su deseo DESHEREDAR a su hijo WILLIAM SIERRA RODRIGUEZ, por las razones este lo ha maltratado de obra e injuriado gravemente la palabra y por haber sido negligente y negado socorro y ayuda a la Parte Testador en momentos de enfermedad, hospitalizaciones, operaciones, citas médicas, en fechas especiales como cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad y Día de los Padres. Al momento del otorgamiento de la presente escritura el Testador no sabe nada de su hijo **WILLIAM SIERRA RODRIGUEZ**.-----

---SEPTIMA: habiendo desheredado al hijo antes mencionado es el deseo y voluntad de la Parte del Testador instituir como por la presente instituye como su único y universal heredero en el total de su herencia a saber legitima, mejora y libre disposición a favor de su nieto WILLIAM FERNANDO SIERRA VELAZQUEZ.-----

-----DESIGNACIÓN ALBACEA-----

---Para el cargo de Albacea el Testador designa a su nieto WILLIAM FERNANDO SIERRA VELAZQUEZ, a quien ruega acepte dicho cargo y que, en su cometido, vele y cuide por el fiel cumplimiento de su voluntad aquí expresada; quien deberá ejercitar como tal todas las facultades que le confiere la ley. ----

---Se le revela de prestar fianza y se le extiende el termino para

00041

cumplir este encargo por el término que fuere necesario para llevar a cabo su cometido, no importa el número de años que fuera menester para ello.-----

---Las facultades conferidas a dicha Albacea son las siguientes:

---**Uno:** Ostentar la representación del caudal.

---**Dos:** Sostener la validez del testamento y vigilar por la ejecución de todo lo ordenado por la parte del Testador.-----

---**Tres:** Interpretar las disposiciones del testamento en la forma que resulte más conforme con la voluntad de la Parte del Testador.-----

---**Cuatro:** Administrar los bienes de la herencia, y tomar todas las precauciones y medidas necesarias para su conservación y custodia.-----

---**Cinco:** Percibir los frutos, rentas e intereses que los bienes produzcan, arrendar los bienes aunque el termino exceda de seis(6) años y realizar en general cuantos actos pueda emprender la administración de la herencia y ejercitar el derecho al voto de las acciones comprendidas en el caudal.-----

---**Seis:** Exigir el cumplimiento de los créditos que puedan existir a favor de la herencia y para ello, comparecer y otorgar los documentos públicos y privados de cancelación total o parcial, o liberación de los mismos, bajo los términos que estime convenientes, bien tratándose de créditos garantizados en alguna forma o no ; pagar cuantas obligaciones constituyan el pasivo de la herencia, así como los gastos originados por la liquidación o partición.-----

---**Siete:** Realizar actos de enajenación o disposición sobre bienes muebles o inmuebles, incluyendo, pero que no se entienda como una limitación, la venta, permuta, hipoteca, cancelación, liberación, segregaciones, agrupaciones, constitución de cualquier clase de garantía prendaria o de otra clase, divisiones de comunidad en general; cualquier acto de



00042

enajenación que creyere necesario.-----

---**Ocho:** Retirar, metálico de cuentas corrientes o de ahorros o de cualquier otra clase, incluyendo cuentas de inversiones en casas de corretaje, así como abrir cuentas en las instituciones bancarias que crea conveniente.-----

---**Nueve:** Para que tenga además todas las facultades que le confiere la ley y todas las que legalmente sean necesarias o impuestas para cumplir su cometido.-----

-----**ACEPTACION, OTORGAMIENTO Y LECTURA**-----

---Así ha otorgado su testamento LA PARTE DEL TESTADOR, ante este Fedatario y los testigos instrumentales anteriormente identificados.-----

--- Presente la Parte del Testador y los testigos instrumentales anteriormente nombrados, Yo el Fedatario procedo a la lectura integra de este Instrumento Público en voz alta invito a la Parte Testadora y testigos par que lo hagan de por si, enterándoles de su derecho para ello, así lo hacen ratificándose la Parte del Testador de que todo lo escrito y leído en el presente acto leído al otorgante y a los testigos por mí el Notario, es fielmente su postrer deseo, constituye su deliberado testamento, sin que haya necesidad de añadir, quitar o modificar frase ni concepto alguno, por lo que estando conformes la Parte del Testador y los testigos firman todos el presente testamento estampado la Parte del Testador y los testigos instrumentales sus iniciales en todos y cada uno de los folios que integran el presente Instrumento Publico de todo lo cual, yo la Notaria DOY FE, así como el conocimiento, profesión y vecindad, de la Parte del Testador y testigos, de la capacidad mental e intelectual para testar de la Parte del Testador y de haberse observado en el otorgamiento de este testamento sin interrupción alguna en un

GS
RDR
a.c
E.C.O.



00043

solo acto, todas las formalidades de la Ley y luego de haberse
hecho a la Parte del Testador todas las debidas advertencias
legales de todo lo cual y en cuanto a este Instrumento Público,
Yo, el Notario Autorizante, que firmo, signo, sello y rubrico,-----

CERTIFICO Y DOY FE.-----

Loregon Santa

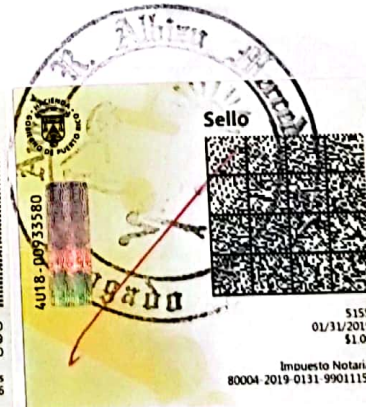
Rafael Rivera Diaz

Aurea CINTRON

Cecilia Cola Df

G.S
RDR
A.C
E.C.O.

[Handwritten signature]



Gmail - CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOTIFICACIÓN-TESTAMENTOS

00046

Angel Albizu Merced <aralbizu@gmail.com>

Gmail

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOTIFICACIÓN-TESTAMENTOS

noreply@ramajudicial.pr <noreply@ramajudicial.pr>
aralbizu@gmail.com
Vivian.Rivera@ramajudicial.pr

Thu, Mar 14, 2019 at 9:20 AM

TRIBUNAL SUPREMO
OFICINA DE INSPECCIÓN DE NOTARÍAS (ODIN)
REGISTRO DE GENERAL DE COMPETENCIAS NOTARIALES

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE TESTAMENTO

POR LA PRESENTE SE CONFIRMA QUE LA NOTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL NOTARIO(A):
ALBIZU MERCED-ANGEL R
TSPR-RUA: 005577 , SOBRE TESTAMENTO, NÚMERO DE INSTRUMENTO PÚBLICO 00008 DEL AÑO 2019.
CONSTA INSCRITA BAJO EL NÚMERO 0517-274 EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019.

EXPRESAMOS QUE ESTA CONFIRMACIÓN NO CONSTITUYE UNA CERTIFICACIÓN OFICIAL
EXPEDIDA POR LA ODIN Y QUE LA MISMA SE EMITE PARA FACILITAR AL NOTARIO(A) LOS
DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO PRESENTADO.

